

<제15장 부당노동행위.제3절 반조합계약(비열계약, 황견계약)>

I. 의의

- 반조합계약은 노동조합 및 노동관계조정법(이하 '노조법') 제81조 제1항 제2호에 규정된 부당노동행위의 한 유형으로서, 사용자가 근로자의 단체활동을 저해할 목적으로 특정 노동조합에 가입하지 않을 것 또는 탈퇴할 것을 고용 조건으로 제시하거나, 특정 노동조합에 가입할 것을 고용 조건으로 제시하는 계약을 의미한다. 과거에는 황견계약(Yellow-dog Contract)이라고 불렸으나, 현재는 비열계약 또는 반조합계약으로 통용된다.

II. 부당노동행위의 성립요건

1. 특정노동조합에의 불가입·탈퇴 또는 가입

- 반조합계약이 성립하기 위해서는 사용자가 근로자에게 다음 행위 중 하나를 요구해야 한다. ① 특정 노동조합에 가입하지 않을 것. ② 특정 노동조합에서 탈퇴할 것. ③ 특정 노동조합에 가입할 것 (이는 유니언숍 협정과 같은 정당한 단체협약에 근거하지 않은 경우에 한하여 반조합계약이 된다.)

2. 조합활동의 금지 또는 제한

- 사용자가 근로자에게 조합활동을 하지 않을 것 또는 특정 시간, 장소에서 조합활동을 제한할 것을 고용 조건으로 제시하는 경우도 반조합계약에 해당된다.

3. 고용조건으로 하는 행위

- 반조합계약의 핵심은 이러한 노동조합 활동의 제한을 근로계약의 성립, 존속, 근로 조건(승진, 배치)의 조건으로 삼는 것이다. 단순히 노동조합에 대한 사용자의 의견을 제시하는 것은 이에 해당하지 않는다.

4. 성립시기

- 반조합계약은 근로계약이 성립될 때 고용 조건으로 요구되거나, 근로계약 존속 중에 특정 행위를 고용 조건으로 요구하는 형태로 성립될 수 있다.

III. 반조합계약의 효과

1. 사법상 무효

- 반조합계약은 강행 법규(노조법 제81조 제1항 제2호)에 위반되는 법률 행위이므로, 민법 제103조 또는 제137조에 따라 사법상 무효이다. 특히, 노동조합 가입 또는 탈퇴에 관한 고용 조건 부분은 전부 무효이며, 나머지 근로계약 부분은 유효할 수 있다.

2. 처벌[노조법 제90조]

- 반조합계약을 한 사용자는 노조법 제90조의 벌칙 규정에 따라 2년 이하의 징역 또는 2천만 원 이하의 벌금에 처해진다. 이는 부당노동행위 중 가장 기본적인 유형에 대한 형사적 제재이다.

IV. 반조합계약의 예외(유니언숍협정)

1. 의의[노조법 제81조 제1항 제2호 단서]

- 노조법 제81조 제1항 제2호 단서는 단체협약에 따라 노동조합이 당해 사업장의 근로자 3분의 2 이상을 대표하고 있을 때, 근로자가 그 노동조합의 조합원이 되는 것을 고용 조건으로 하는 협정(유니언숍 협정)을 체결하는 것은 예외적으로 허용하며 부당노동행위로 보지 않는다고 규정한다.

2. 요건

- 유니언숍 협정이 반조합계약의 예외로 인정되어 정당성을 가지기 위해서는 다음과 같은 요건을 충족해야 한다.

(1) 단체협약에 근거

- 유니언숍 관련 사항이 단체협약의 내용으로 정해져야 한다.

(2) 조합원 대표성

- 해당 노동조합이 당해 사업장의 전체 근로자 3분의 2 이상을 대표해야 한다.

(3) 고용 조건

- 근로자가 노동조합의 조합원이 될 것을 고용 조건으로 삼아야 한다.

3. 효과

- 유니언숍 협정이 정당하게 체결되면, 신규 채용된 근로자와 비조합원 근로자는 일정 기간 내에 해당 노동조합에 가입할 의무를 진다. 이를 위반하면 사용자는 단체협약에 따라 해당 근로자를 해고할 의무를 진다.

4. 유니언숍협정과 해고

(1) 해고의 정당성

- 유니언숍 협정에 따른 조합원 자격 상실을 이유로 한 해고는 노동조합과의 단체협약에 근거한 것이므로, 원칙적으로 정당한 해고로 인정된다.

(2) 탈퇴의 자유

- 조합원이 자유 의사로 탈퇴하는 경우, 유니언숍 협정에 따라 해고될 수 있다. 다만, 노동조합이 제명이나 징계를 통해 조합원 자격을 박탈함으로써 해고를 요구하는 경우, 그 징계 사유가 부당하다면 해고도 부당 해고로 다루어질 수 있다.(판례)

V. 반조합계약에 대한 구제

- 반조합계약에 대한 구제는 다른 부당노동행위와 동일하게 이루어진다.

1. 노동위원회 구제

- 근로자 또는 노동조합은 부당노동행위가 있는 날부터 3개월 이내에 노동위원회에 구제를 신청할 수 있으며, 노동위원회는 계약의 무효를 확인하고 원상회복을 명하는 구제 명령을 내린다.

2. 형사 처벌

- 노조법 제90조에 따라 사용자는 형사 처벌을 받는다.

3. 민사 책임

- 민법상 불법행위를 구성하는 경우 손해배상 책임을 질 수 있다.

VI. 결론

- 반조합계약은 특정 노동조합에의 가입 또는 탈퇴를 고용 조건으로 삼아 근로자의 단결권을 부당하게 침해하는 대표적인 부당노동행위이며, 그 계약 내용은 사법상 무효가 되고 사용자는 형사 처벌을 받는다. 다만, 노조법 제81조 제1항 제2호 단서에 따라 3분의 2 이상의 조합원 대표성을 갖춘 유니언숍 협정은 예외적으로 정당성이 인정되어 단체협약의 구속력을 확보하는 역할을 한다.